



의안번호	제99호
회의 연월일	2024. 6. 3. (제539회 회의)

심의
의결
사항

경찰청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해
방지와 그 처리에 관한 규칙
일부개정훈령안
(경찰청훈령)

제출부서	경찰청 (경무인사기획관)
제출연월일	2024. 5. 20.

양성평등정책운영제장, 양성평등정책담당관

규제개혁법무담당관 심사를 마침

1. 개정이유

국가기관으로 하여금 스토킹 방지를 위한 자체 예방지침을 수립하도록 한 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조제3항에 따라, 스토킹 방지 및 스토킹 사건의 처리를 위한 경찰청 자체 예방지침을 마련하기 위해 「경찰청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리에 관한 규칙」을 개정하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 「경찰청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리에 관한 규칙」에서 「경찰청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리에 관한 규칙」으로 변경함(제명)
- 나. 스토킹 예방 및 사건 처리 등에 관한 내용 추가함(안 제4조부터 제17조까지)
- 다. 성희롱·성폭력 발생 시 여성가족부장관에 사건 통보 및 재발방지 대책 제출에 대한 근거 규정 신설함(안 제9조 및 제18조 신설)

3. 주요 토의과제

없음

4. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

경찰청훈령 제1126호

경찰청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리에 관한 규칙 일부개정훈령안

경찰청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리에 관한 규칙
일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "경찰청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리에 관한
규칙"을 "경찰청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지와 그
처리에 관한 규칙"으로 한다.

제1조 중 "같은 법 시행령 제2조"를 "같은 법 시행령 제2조, 「스토킹방
지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조"로,
"성희롱·성폭력"을 "경찰에서의 성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제2조제3호를 제4호로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설하며,
같은 조 제4호(중전의 제3호) 중 "성희롱·성폭력 피해자"를 "성희롱·
성폭력·스토킹 피해자"로, "입거나, 성희롱·성폭력"을 "입거나,"로 하
고, 같은 조에 제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설한다.

3. "스토킹"이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조
제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조
제1호에 따른 스톱킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말
한다.

5. "행위자"란 제1호부터 제3호까지의 행위를 한 사람과 제4호의 2차 피해를 야기한 사람을 말한다.

6. "피해자"란 제1호부터 제4호까지의 행위로 피해를 입은 사람(피해를 입었다고 주장하는 사람을 포함한다)을 말한다.

제3조제2항 중 "피해자(피해를 입었다고 주장하는 사람을 포함한다)"를 "피해자"로 한다.

제4조제2항을 삭제하고, 같은 조 제1항을 제2항으로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

① 경찰청장은 매년 초에 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 계획을 수립해야 한다.

제4조제2항(중전의 제1항)제1호 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로, "과예방교육"을 "과 예방교육"으로 하고, 같은 항 제2호부터 제6호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 항 제7호를 다음과 같이 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"으로, "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

7. 상담, 치료 등 피해 회복 지원

③ 경찰청장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 실태조사를 실시하고, 이를 관련 정책의 기초자료로 활용해야 한다.

제4조의2제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로

하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 상급자는 성희롱·성폭력·스토킹 사건 발생 시 다음 각 호의 조치에 적극 협조해야 한다.

1. 사건 처리 과정에서의 피해자 보호 조치

2. 피해자에게 2차 피해를 입히는 행위의 예방을 위한 조치

3. 피해자의 성희롱·성폭력·스토킹과 관련된 고충 경청 및 해소 조치

③ 상급자는 사건 처리 종료 후 피해자등에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 피해자등에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 노력해야 한다.

제4조의3 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력 행위자"를 "행위자"로, "성희롱·성폭력과"를 "성희롱·성폭력·스토킹과"로 하고, 같은 조 제2호 및 제5호 중 "성희롱·성폭력 행위자"를 각각 "행위자"로 한다.

제5조, 제5조의2, 제6조 및 제7조를 각각 제6조, 제6조의2, 제7조 및 제5조로 한다.

제5조(중전의 제7조)제1항 중 "제4조제2항"을 "제4조제1항"으로 하고, 같은 조 제3항제1호 및 제2호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 항 제3호를 삭제하고, 같은 항 제4호부터 제7호까지를 각각 제3호부터 제6호까지로 하며, 같은 항 제3호(중전의 제4호) 중 "성희롱·성폭력 피해자에 대한"을 "피해자에 대한 상담·조

사 및 지원절차와"로 하고, 같은 항 제4호(중전의 제5호) 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위자"를 "행위자"로 하며, 같은 항 제5호(중전의 제6호) 및 제6호(중전의 제7호) 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제6조(중전의 제5조)제1항 중 "구성원"을 "직원"으로, "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "성희롱·성폭력 신고센터"를 "성희롱·성폭력·스토킹 신고센터"로 하고, 같은 조 제3항제1호 및 제2호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "제5조의2"를 "제6조의2"로 하고, 같은 항 제5호 중 "제6조"를 "제7조"로 한다.

제6조의2(중전의 제5조의2) 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제7조(중전의 제6조) 제1항 전단 및 같은 조(중전의 제6조) 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련"을 "상담원의"로, "위해 상담원의"를 "위해"로 하며, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제8조제1항 및 같은 조 제2항제1호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

④ 조사관과 상담원은 상담 또는 조사 결과 직장 내 괴롭힘에 해당하

는 등 시·도경찰청 청문감사인권담당관실에서 처리할 필요가 있다고 판단되는 경우 피신고자 소속 시·도경찰청 청문감사인권담당관실로 통보해야 한다. 단, 피신고자가 경찰청 및 부속기관 소속 직원 또는 일정 이상 공무원일 경우 경찰청 감찰담당관실로 통보해야 한다.

⑤ 제4항의 통보를 받은 경찰청 감찰담당관 또는 시·도경찰청 청문감사인권담당관은 사건 조사 및 행위자 징계 처분 등 필요한 조치를 취해야 한다.

제9조부터 제18조까지를 각각 제10조부터 제19조까지로 하고, 제9조를 다음과 같이 신설한다.

제9조(통보) 경찰청장은 기관 내 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대가 없으면 지체없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보해야 한다.

제10조(중전의 제9조)제1항 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 조사"를 "성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 조사"로, "성희롱·성폭력 및 2차 피해 조사 신청서"를 "성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 조사 신청서"로 한다.

제11조(중전의 제10조) 제1항 본문 중 "제9조"를 "제10조"로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 조 제4항제5호 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위자"를 "행위자"로 하고, 같은 항 제6호 중 "반하여 성희롱·성폭력 및 2차 피해"를 "반하여"로 하며, 같은 조 제6항 중 "중이거나"를 "중인 경우"로, "취소 또는

조사에 협조하지 않"을 "취소하거나 명시적으로 조사에 반대하"로 하고, 같은 조 제10항 중 "제11조"를 "제12조"로 한다.

제12조(중전의 제11조)제1항 중 "고려해 성희롱·성폭력 및 2차 피해"를 "고려해"로 하고, 같은 조 제6항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제13조(중전의 제12조)제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "제13조에 따른 성희롱·성폭력"을 "제14조에 따른 성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제14조(중전의 제13조)의 제목 "(성희롱·성폭력 심의위원회 설치 및 구성)"을 "(성희롱·성폭력·스토킹 심의위원회 설치 및 구성)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "성희롱·성폭력 심의위원회"를 "성희롱·성폭력·스토킹 심의위원회"로 하며, 같은 조 제2항 후단 중 "제외하고"를 "포함하여"로 하고, 같은 조 제4항 전단 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제15조(중전의 제14조) 제5항제1호 및 제4호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제16조(중전의 제15조) 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제17조(중전의 제16조)제1항 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해에"를 "성

희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해에"로, "성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위"를 "성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 행위"로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제18조(중전의 제17조)제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "성희롱·성폭력의"를 "성희롱·성폭력·스토킹의"로 하며, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위자"를 "행위자"로 하고, 같은 조 제4항제1호부터 제3호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 경찰청장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 재발방지 대책을 조사 신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 여성가족부장관에게 제출해야 한다.

제19조(중전의 제18조) 전단 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "경우, 성희롱·성폭력 등에 대한"을 "경우,"로 한다. 별지 제2호서식 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 서식 제1호 중 "성희롱의"를 "행위의"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) 「경찰청 사무분장 규칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제2호다목 중 "경찰청 성희롱·성폭력 신고센터"를 "경찰청 성희
 룡·성폭력·스토킹 신고센터"로 한다.

[별지 제1호서식]

상담·신고 접수 및 처리대장											
접수 번호	접수		신청인		상담 내용	처리결과				담당자	
	접수 일자	접수 방법	성명	소속 부서		상담				이름	확인
						종결					
						일자	종결 사유	처리일자 및 결과	신청인 화신일자		

[illegible]

경 찰 청

제 호 2024. 00. 00.

수 신 : 홍길동 귀하

제 목 : 사건처리 중간(결과) 통지

접 수 일 시			사 건 번 호	
진행상황				
주요내용				
담 당 자		소속 및 연락처		

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규칙은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지와 그 처리를 위해 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 같은 법 시행령 제2조, 「스토킹방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조--- 경찰에서의 성희롱·성폭력·스토킹 -----.
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. 2. (생략) <신설>	제2조(정의) ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 3. “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.
3. “2차 피해”란 성희롱·성폭력 피해자가 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호 각 목의	4. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 피해자----- -----

어느 하나에 해당하는 피해를 입거나, 성희롱·성폭력 사건 내용 유포 및 축소·은폐, 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 불리한 처우 등으로 피해를 입는 것을 말한다. <신설> <신설>	----- 입거나, ----- ----- ----- -----. 5. “행위자”란 제1호부터 제3호까지의 행위를 한 사람과 제4호의 2차 피해를 야기한 사람을 말한다. 6. “피해자”란 제1호부터 제4호까지의 행위로 피해를 입은 사람(피해를 입었다고 주장하는 사람을 포함한다)을 말한다. 제3조(적용범위) ① (현행과 같음) ② ----- 피해자----- 제3조(적용범위) ① (생략) ② 이 규칙의 피해자 보호는 피해자(피해를 입었다고 주장하는 사람을 포함한다)뿐 아니라 신고자·조력자·대리인(이하 “피해자등”이라고 한다)에게도 적용된다. 제4조(경찰기관의 장의 책무) <신설>
	제4조(경찰기관의 장의 책무) ① 경찰청장은 매년 초에 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방계획을 수립해야 한다.

① 경찰기관의 장은 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지를 위해 다음 각 호의 제반 조치를 마련하여 시행하고, 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행해야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육(이하 “예방교육”이라 한다)과 예방교육 만족도 조사 실시

2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 상담창구의 설치·운영

3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 조사 등 처리 절차와 매뉴얼 마련

4. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 근절의지 천명과 행위자 무관용 원칙에 따른 징계 등 제재

5. 소속 직원 및 교육생에 대한 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 홍보

6. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 관련 예산 확보

7. 성희롱·성폭력 및 2차 피해

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 예방 -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 -----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----과 예방교육 -----

2. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

3. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

4. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

5. -----

성희롱·성폭력·스토킹 -----

6. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

7. 상담, 치료 등 피해 회복 지

의 실태 조사

8. (생략)

② 경찰기관의 장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위해 매년 초에 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방계획을 수립해야 한다.

③ 경찰기관의 장은 피해자에게 치료 및 상담 등 피해 회복을 지원한다.

제4조의2(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 사람(이하 “상급자”라 한다)은 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 상담·지원 및 조사 등 처리 절차를 충실하게 안내해야 한다.

② 상급자는 이 규칙에 따른 예방교육, 피해자 지원 등 각종 조치에 협조하고, 상담·조사 과정에서 피해자 보호 및 2차 피해 방지를 위해 적극 노력해야 한다.

원

8. (현행과 같음)

<삭제>

③ 경찰청장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 실태조사를 실시하고, 이를 관련 정책의 기초자료로 활용해야 한다.

제4조의2(상급자의 책무) ① -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

② 상급자는 성희롱·성폭력·스토킹 사건 발생 시 다음 각 호의 조치에 적극 협조해야 한다.

1. 사건 처리 과정에서의 피해자 보호 조치
2. 피해자에게 2차 피해를 입히는 행위의 예방을 위한 조치

<신 설> 제4조의3(소속 직원 및 교육생의 책무) 제3조제1항에 따른 소속 직원 및 교육생(<u>성희롱·성폭력 행위자</u>를 포함한다)은 직장 내 <u>성희롱·성폭력</u>과 관련해 다음 각 호의 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 해서는 안 된다. 1. (생 략) 2. 피해자의 의사에 반해 상담·조사 신청의 철회 또는 <u>성희롱·성폭력 행위자</u>와의 합의를 종용하거나 강요하는 행위 3. 4. (생 략) 5. <u>성희롱·성폭력 행위자</u>를 옹호하거나 두둔하는 행위 6. 7. (생 략)	3. 피해자의 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>과 관련된 고충 경청 및 해소 조치 ③ 상급자는 사건 처리 종료 후 피해자등에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 피해자등에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 노력해야 한다. 제4조의3(소속 직원 및 교육생의 책무) -----<u>행위자</u>----- -----<u>성희롱·성폭력·스토킹</u>과 ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- <u>행위자</u>----- ----- 3. 4. (현행과 같음) 5. <u>행위자</u>----- ----- 6. 7. (현행과 같음)	제5조(신고센터) ① 경찰청장은 소속 <u>구성원</u> 및 교육생의 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 관련 상담·조사 등 처리를 위해 경찰청 인권보호담당관실에 경찰청 <u>성희롱·성폭력 신고센터</u>(이하 “신고센터”라 한다)를 둔다. ② (생 략) ③ 신고센터의 업무는 다음 각 호와 같다. 1. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해에 대한 상담 및 신고의 접수 2. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해에 대한 전담 조사 및 처리 3. (생 략) 4. 제5조의2에 따른 온라인신고센터의 운영 및 관리 5. 제6조에 따른 상담원의 업무 지원 및 교육 제5조의2(온라인신고센터) 경찰청장은 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 신고의 편의를 위해 온라인 신고센터를 설치·운영한다. 제6조(상담원) ① 경찰기관의 장은 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 상담원(이하 “상담원”이라 한	제6조(신고센터) ① -----<u>직원</u>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 및 ----- ----- ----- -- <u>성희롱·성폭력·스토킹 신고센터</u>-----. ② (현행과 같음) ③ ----- -----. 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 3. (현행과 같음) 4. 제6조의2----- ----- 5. 제7조----- ----- 제6조의2(온라인신고센터) -----<u>성희롱·성폭력·스토킹</u>----- ----- -----. 제7조(상담원) ① -----<u>성희롱·성폭력·스토킹</u>----- -----
---	---	--	---

다)을 2명 이상 지정하고, 남성과 여성 경찰공무원이 각 1명 이상 포함되도록 해야 한다. 이 경우 기관 실정에 따라 행정관 또는 주무관 중 1명을 추가로 지정할 수 있다.

② 상담원은 직장 내 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 상담 및 신고 접수, 조사 등 처리 절차 안내 등 업무를 수행한다.

③ 경찰기관의 장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 상담 및 처리 업무 역량강화를 위해 상담원의 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원해야 한다.

④ 신규로 임명된 상담원은 임명된 날부터 3개월 이내에 성희롱·성폭력 및 2차 피해 상담 교육 등 업무와 관련된 전문교육을 이수해야 한다.

⑤ (생략)

제7조(예방교육) ① 경찰기관의 장은 제4조제2항의 예방계획에 따라 매년 초에 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립해야 한

-----,

-----,
-----.

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

③ ----- 상담원의 -----
----- 위해 -----
-----.

④ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

⑤ (현행과 같음)

제5조(예방교육) ① -----
---- 제4조제1항-----

다.

② (생략)

③ 예방교육은 다음 각 호의 내용을 포함해야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 규정 및 지침

2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생 시의 처리 절차 및 조치 기준

3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 피해자에 대한 상담·조사 및 지원절차

4. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 2차 피해 방지 등 보호조치

5. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위자에 대한 징계 등 제재 조치

6. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력 예방과 발생 시 대처방안

7. 그 밖에 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방에 관한 사항

④ ~ ⑥ (생략)

제8조(상담) ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 상담을 원하는 소속 직원 및 교육생(소속

-----.

② (현행과 같음)

③ -----
-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

<삭제>

3. 피해자에 대한 상담·조사 및 지원절차와 -----

4. 행위자-----

5. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

6. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제8조(상담) ① 성희롱·성폭력·스토킹 -----

직원 및 교육생이었던 사람을 포함한다)은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 신고센터 또는 상담원에게 상담을 신청할 수 있다.

② 신고센터 소속 조사관(이하 “조사관”이라 한다)과 상담원은 상담 신청을 받은 경우 지체 없이 상담에 응해야 하며, 다음 각 호의 내용을 안내해야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 조사 등 처리 절차

2. (생략)

③ (생략)

<신설>

<신설>

-----.

② -----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 조사관과 상담원은 상담 또는 조사 결과 직장 내 괴롭힘에 해당하는 등 시·도경찰청 청문감사인권담당관실에서 처리할 필요가 있다고 판단되는 경우 피신고자 소속 시·도경찰청 청문감사인권담당관실로 통보해야 한다. 단, 피신고자가 경찰청 및 부속기관 소속 직원 또는 경찰 이상 공무원일 경우 경찰청 감찰담당관실로 통보해야 한다.

⑤ 제4항의 통보를 받은 경찰청

<신설>

제9조(조사 신청) ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해 조사를 원하는 피해자등은 별지 제2호 서식의 성희롱·성폭력 및 2차 피해 조사 신청서를 상담원 또는 조사관에게 제출해야 하며, 상담원 또는 조사관은 지체 없이 이를 접수해야 한다.

②·③ (생략)

제10조(조사) ① 조사관은 제9조의 신청을 접수한 날로부터 20일 이내에 조사를 완료해야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 신고센터장에게 보고 후 20일 범위 내에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

감찰담당관 또는 시·도경찰청 청문감사인권담당관은 사건 조사 및 행위자 징계 처분 등 필요한 조치를 취해야 한다.

제9조(통보) 경찰청장은 기관 내 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대가 없으면 지체없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보해야 한다.

제10조(조사 신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 조사를 -----
-- 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 조사 신청서-----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제11조(조사) ① ----- 제10조 -----

--. -----

-----.

② 조서관은 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 <u>성희롱·성폭력</u> 과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다.	② ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
④ 조서관은 조사과정에서 피해자의 인격 또는 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 않도록 해야 하고, 다음 각 호의 2차 피해 행위를 해서는 안 된다.	④ ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위	5. <u>행위자</u> ----- -----
6. 피해자의 의사에 반하여 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 행위자를 동석시키는 행위	6. ----- <u>반하여</u> ----- -----
7.·8. (생략)	7.·8. (현행과 같음)
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
⑥ 조서관은 법령에 따라 다른 기관에서 조사·수사 <u>중이거나</u> , 피해자가 조사 신청을 <u>취소 또는 조사에 협조하지 않는 경우</u> 에는 조사를 중지할 수 있다.	⑥ ----- <u>중인 경우</u> ----- ----- <u>취소하거나 명시적으로 조사에 반대하</u> -----.
⑦ ~ ⑨ (생략)	⑦ ~ ⑨ (현행과 같음)

⑩ 조서관은 피해자를 조사하는 경우 <u>제11조</u> 에 규정된 피해자 보호조치를 하였는지 확인해야 한다.	⑩ ----- <u>제12조</u> ----- -----.
<u>제11조</u> (피해자등 보호 및 비밀유지) ① 경찰기관의 장은 조사기간 동안 피해자의 의사를 <u>고려해 성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 부여 등 적절한 조치를 취해야 한다.	<u>제12조</u> (피해자등 보호 및 비밀유지) ① ----- <u>고려해</u> ----- -----.
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ <u>성희롱·성폭력</u> 과 관계된 사안을 직무상 알게 된 사람은 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설해서는 안 된다.	⑥ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- ----- -----.
<u>제12조</u> (조사결과의 통보 등) ① 신고센터장은 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 조사를 완료한 즉시 그 결과를 해당 행위자가 소속된 경찰기관의 장에게 통보해야 한다.	<u>제13조</u> (조사결과의 통보 등) ① ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----.
② 신고센터장은 <u>성희롱·성폭</u>	② ----- <u>성희롱·성폭</u>

력 및 2차 피해의 공정한 처리를 위해 필요한 경우 제13조에 따른 성희롱·성폭력 심의위원회에 상정하여 처리할 수 있다.

제13조(성희롱·성폭력 심의위원회 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사안을 심의하기 위해 경찰청에 성희롱·성폭력 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 7명의 위원으로 구성한다. 이 경우 외부위원은 3명 이상이 되도록 하며, 특정 성별이 위원장을 제외하고 4명을 초과해서는 안 된다.

③ (생략)

④ 외부위원은 성희롱·성폭력 예방에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 경찰청장이 위촉한다. 이 경우 외부위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤·⑥ (생략)

제14조(위원회의 운영) ① ~ ④ (생략)

력·스토킹 및 ----- 제14조에 따른 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

제14조(성희롱·성폭력·스토킹 심의위원회 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력·스토킹 및 ----- 성희롱·성폭력·스토킹 심의위원회-----.

② -----.

③ (현행과 같음)

④ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

제15조(위원회의 운영) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 성희롱·성폭력 성립 여부의 판단

2. 3. (생략)

4. 그 밖에 성희롱·성폭력 및 2차 피해의 재발 방지에 관한 사항

⑥ (생략)

제15조(사건의 종결) 신고센터장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사안에 대한 조사가 완료된 후 지체 없이 그 조사 결과를 피해자 및 행위자에게 서면 등으로 통지하고 사건을 종결한다.

제16조(징계) ① 경찰기관의 장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해에 대한 조사 또는 심의 결과, 성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위가 징계사유에 해당한다고 판단하는 경우 엄중한 징계 등 제재절차가 이루어지도록 해야 한다.

② 경찰기관의 장은 조사 중인 성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위가 중징계에 해당된다고 판단되는 경우에는 해당 행위자에게

⑤ -----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

2. 3. (현행과 같음)

4. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

⑥ (현행과 같음)

제16조(사건의 종결) ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

제17조(징계) ① ----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해에 ----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 행위-----.

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

의원면직을 허용해서는 안 된다.

③ 상급자가 성희롱·성폭력 관련 사안을 인지하고도 사건을 방조·은폐·비호하거나 2차 피해에 대하여 아무런 조치를 취하지 않은 경우 상급 경찰기관의 장 또는 소속 경찰기관의 장은 사안의 경중을 고려하여 징계 요구를 하거나 직무 관련 범죄의 고발 등을 할 수 있다.

④ (생략)

제17조(재발방지조치 등) ① 경찰기관의 장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생 시 재발방지 대책을 수립·시행해야 한다.

② 경찰기관의 장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 재발 방지를 위해 필요하다고 인정되는 경우 특별 예방교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

③ 경찰기관의 장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 행위자에게 재발방지 교육을 실시해야 한다.

--.

③ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

④ (현행과 같음)

제18조(재발방지조치 등) ① ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----.

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹의 -----
-----.

③ ----- 행위자 -----

-----.

④ 경찰기관의 장은 다음 각 호의 경우에는 조직문화 개선 대책을 수립·시행할 수 있다.

1. 최근 1년간 여러 건의 성희롱·성폭력 또는 2차 피해 사건이 발생한 경우

2. 성희롱·성폭력 또는 2차 피해의 정도가 심한 경우

3. 성희롱·성폭력 또는 2차 피해 행위자가 여러 명인 경우
<신 설>

제18조(자료 협조) 경찰청 양성평등정책담당관은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 정책 수립 등에 필요한 경우, 성희롱·성폭력 등에 대한 신고센터 상담·신고 접수·처리 현황, 징계 현황 등의 자료를 담당부서에 요청할 수 있다. 이 경우 요청받은 부서의 장은 특별한 사정이 없는 한 협조해야 한다.

④ -----

-----.

1. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

3. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

⑤ 경찰청장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 재발방지 대책을 조사 신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 여성가족부장관에게 제출해야 한다.

제19조(자료 협조) -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 -----
----- 경우, -----

-----.